# 10 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRAWNYCH

związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce

SG ADWOKACI
STACHURSKI & GRZYBOWSKA

# 10 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z LEGALIZACJĄ POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

SG ADWOKACI
STACHURSKI & GRZYBOWSKA

## 1. Nieinformowanie wojewody o zmianie miejsca zamieszkania

Cudzoziemcy zapominają, że w procedurze legalizacji pobytu powinni informować wojewodę o zmianie miejsca zamieszkania, co często wiąże się z przykrymi konsekwencjami.

## 2. Wysyłka wniosku pocztą bez późniejszego osobistego stawiennictwa

Takie działanie sprawi, że wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania, czyli traktuje się go „jakby go nigdy nie było", co może doprowadzić do nielegalnego pobyt w Polsce.

## 3. Niezgłoszenie zmiany pracy

Jeśli pracodawca zgłosi Wojewodzie, że cudzoziemiec zrezygnował z pracy, a sam cudzoziemiec nie złoży nowego wniosku (bądź wniosku o zmianę zezwolenia) to może mu zostać cofnięte zezwolenie.

## 4. Nieodbieranie korespondencji z urzędu

Nieodebrana poczta czeka na poczcie 14 dni, a potem wraca do urzędu i traktuje się ją jak doręczoną, a zatem cudzoziemiec ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tej przesyłki, nawet jeśli jej nie zna.

# 10 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z LEGALIZACJĄ POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

SG ADWOKACI
STACHURSKI & GRZYBOWSKA

## 5. Praca bez zezwolenia na pracę

Często cudzoziemcy myślą, że „jak mam decyzję to mogę pracować", a niestety nie zawsze tak jest, nie każda decyzja pobytowa pozwala pracować.

## 6. Zrzucanie odpowiedzialności na pracodawcę za legalizację pobytu i pracy

Cudzoziemiec sam powinien się zainteresować i przypilnować pracodawcę czy załatwił wszelkie formalności niezbędne do legalnej pracy, ponieważ za ewentualne zaniedbania pracodawcy odpowiada również cudzoziemiec.

## 7. Podawanie nieprawdziwych danych we wniosku

Takie działanie może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń.

## 8. Przedstawianie do wniosku kopii dokumentów niepoświadczonych za zgodność z oryginałem

Kopia dokumentów niepoświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub adwokata czy radcę prawnego będących pełnomocnikiem skutkuje tym, że taki dokument nie będzie uznany przez wojewodę.

# 10 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z LEGALIZACJĄ POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

SG ADWOKACI
STACHURSKI & GRZYBOWSKA

## 9. Korzystanie z pomocy nieprofesjonalnych pełnomocników i doradców

Tylko profesjonalny pełnomocnik, taki jak radca prawny czy adwokat daje gwarancję należytego załatwienia sprawy, ponieważ nad nim czuwa samorząd zawodowy, natomiast nad nieprofesjonalnymi pełnomocnikami nikt nie ma kontroli, a zatem za ich zaniedbania odpowiada tylko i wyłącznie sam cudzoziemiec.

## 10. Wskazywanie zbyt krótkiej daty w załączniku nr 1

Decyzja na pobyt czasowy i pracę będzie ważna na taki okres, jaki jest wskazany w załączniku, tak więc nawet wskazanie w załączniku daty 3 letniej skutkuje tym, że po pół roku postępowania cudzoziemiec dostanie decyzję nie na 3 lata, a na 2,5 roku, ponieważ pół roku zostało „zużyte" na postępowanie.

**Kancelaria Stachurski i Grzybowska** to polscy adwokaci imigracyjnych spraw. Stworzyliśmy przyjazne, autentyczne oraz profesjonale miejsce obsługi prawnej, zarówno dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców, jak i dla samych cudzoziemców. To co widzimy to uwarunkowania i możliwości. Nasze rozwiązania bywają precedensowe, a potem kształtują standardy. Nigdy nie czekamy. Stawiamy na specjalizację, na której znamy się, którą rozumiemy.

**Kontakt (obsługujemy w językach: polski, angielski, ukraiński, rosyjski):**
Wrocław, ul. Oławska 17/6 | sekretariat@adwokaci-sg.pl | +48 576 816 321
Bolesławiec, ul. Piaskowa 19/3 | boleslawiec@adwokaci-sg.pl | +48 883 168 777